

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1594/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายนรินทร์ อยู่ดี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

คำฟ้องมิได้บรรยายขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อ
สาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(10) การที่ศาลล่าง
พิพากษาลงโทษจำเลยตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(10)ด้วยเป็นการไม่
ถูกต้องเพราะเกินคำขอ.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2529 เวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยได้
ลักเอาเหรียญกษาปณ์ชนิดเหรียญละ 1 บาท จำนวน 57เหรียญขององค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย นิตินุคคลผู้เสียหาย ซึ่งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยครอบ
ครองเก็บอยู่ในตู้โทรศัพท์สาธารณะหมายเลข 4-1605 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณร้านทวีรัตน์
เลขที่ 1494 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ไปโดยทุจริต เหตุเกิดที่
แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา335 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2525 มาตรา 11

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(10) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกมีกำหนด 1 ปี 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกาลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่าตามคำฟ้องของโจทก์ที่ว่าจำเลยบังอาจลักเอาเหรียญกษาปณ์ชนิดเหรียญละ 1 บาท จำนวน 57 เหรียญขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย นิตินบุคคลผู้เสียหาย ซึ่งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยครอบครองเก็บอยู่ในตู้โทรศัพท์สาธารณะไปโดยทุจริต ซึ่งตามคำบรรยายฟ้องดังกล่าวจะตีความว่าเหรียญกษาปณ์เป็นทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์ไม่ได้ แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพก็จะลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(10) ด้วยไม่ได้ จำเลยคงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) เท่านั้นการที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(10) มาด้วยและศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงเป็นการไม่ชอบนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามคำฟ้องโจทก์มิได้บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(10) แต่อย่างใดการที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(10) ด้วย จึงเป็นการไม่ถูกต้อง เพราะเกินคำขอ จำเลยคงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) เท่านั้น..."

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(10)".

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำนอง นิยมวิภาต-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>